

Privacyverklaring over de verwerking van locatiegegevens van werknemers

Overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 (AVG) verstrekt _____ de volgende informatie over de verwerking van locatiegegevens van het personeel.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is _____.

2. Doel en rechtsgrond

De gegevens worden verwerkt voor het volgende doel: _____. De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang van de werkgever en/of de uitvoering van de arbeidsrelatie (art. 6 AVG), met inachtneming van de nationale regels over controle op afstand.

3. Categorieën gegevens

Er worden locatiegegevens (positie van het apparaat of voertuig) verwerkt die aan de werknemer zijn gekoppeld.

4. Wanneer en hoe

De positie wordt _____ vastgelegd. De verwerking is evenredig aan het doel en vormt geen continue controle op afstand.

5. Ontvangers

De gegevens zijn toegankelijk voor bevoegd personeel en verwerkers (bijv. de softwareleverancier), die namens de verantwoordelijke handelen.

6. Bewaring

De gegevens worden _____ bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd.

7. Rechten van de betrokkene

De werknemer kan de rechten op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen en een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

8. Toezichthoudende autoriteit

Bevoegde toezichthoudende autoriteit voor klachten: Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (Nederland).

9. Geen geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, waaraan voor de werknemer rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem anderszins in aanmerkelijke mate treffen in de zin van art. 22 AVG.

10. Medezeggenschap en werknemersvertegenwoordiging

De invoering en het gebruik van dit systeem kunnen onderworpen zijn aan de medezeggenschaps- of instemmingsrechten van de werknemersvertegenwoordiging (bijv. de ondernemingsraad) op grond van art. 27 WOR, omdat het systeem objectief geschikt is om gedrag en prestaties te controleren, ongeacht het verklaarde doel. Waar een dergelijke vertegenwoordiging bestaat, moet zij worden betrokken en moet, indien van toepassing, vóór de activering van het systeem in Nederland een overeenkomst (bijv. een ondernemingsovereenkomst) worden gesloten.

Deze verklaring is een automatisch gegenereerd concept en vormt geen juridisch advies. Laat het vóór gebruik door een professional controleren.